

Seguridad en el trabajo: Para los empleadores

Antes de las visitas de ICE:

- Comprender y cumplir con el Proyecto de Ley de la Asamblea 450 (Ley de Protección de Trabajadores Inmigrantes): no permitir el acceso de agentes del ICE a áreas no públicas sin una orden judicial válida
- Asegurarse de notificar a los empleados dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de una notificación sobre cualquier inspección del formulario I-9
- Mantener una estricta confidencialidad respecto al estatus migratorio y la documentación de los trabajadores
- Capacitar al personal de Recursos Humanos, gerentes y supervisores sobre los derechos de los trabajadores inmigrantes y las leyes contra la discriminación relevantes para el ICE
- Elaborar y comunicar una política interna clara sobre las visitas del ICE, incluyendo quién está autorizado para responder
- Mantener actualizada la información de contacto de asesores legales con experiencia en leyes de inmigración y laborales
- Colaborar con organizaciones comunitarias de confianza para brindar recursos y apoyo a los empleados inmigrantes

Cuando el ICE realiza una visita:

- Solicite a los agentes de ICE que muestren una orden judicial válida firmada por un juez antes de permitirles el acceso a áreas privadas
- No entregue registros de empleados a los agentes de ICE ni permita inspecciones sin la debida autorización legal
- Absténgase de realizar cualquier acción que pueda interpretarse como discriminación, represalia o intimidación por motivos de estatus migratorio
- Proteja el derecho de los empleados a guardar silencio y a contar con representación legal durante las interacciones con ICE
- Designe al menos a un miembro del personal para que acompañe a cada agente durante la inspección
- Designe a un miembro del personal para observar y documentar el evento, incluyendo los nombres de los agentes, sus números de placa y sus acciones
- No interfiera físicamente con ningún agente del orden público, pero asegúrese de que todas las acciones de ICE cumplan con los requisitos legales
- Evite compartir información sobre el estatus migratorio con ICE sin la debida autorización

Seguridad en el trabajo: Para los empleadores

Si un empleado es detenido:

- Documente la detención. Registre el nombre del empleado, la fecha y hora de la detención, la agencia involucrada y, si está disponible, el nombre y la información de contacto del agente supervisor. Indique si el empleado fue retirado del lugar de trabajo o detenido en las instalaciones
- Asegúrese de que se paguen al empleado todos los salarios adeudados por el trabajo realizado hasta el momento de la detención
- Designe a una persona para que actúe como punto de contacto para la familia del empleado o sus contactos de emergencia, de conformidad con la política de la empresa y las leyes de privacidad. Esta persona debe pertenecer a Recursos Humanos o a la dirección y haber recibido capacitación sobre estos temas
- Aborde con cuidado las cuestiones relativas a los beneficios y al estatus laboral. La detención no constituye automáticamente una renuncia voluntaria ni un "abandono del puesto de trabajo"

Después de las visitas de ICE:

- Mantener la confidencialidad de cualquier información obtenida durante el evento
- Investigar exhaustivamente cualquier denuncia de represalias, discriminación o alteración del entorno laboral relacionada con la visita del ICE
- Brindar apoyo e información a los empleados sobre sus derechos y los recursos disponibles
- Colaborar con cualquier investigación laboral legítima si se denuncian infracciones laborales en relación con la actividad del ICE
- Revisar y actualizar periódicamente las políticas internas y los materiales de capacitación para garantizar el cumplimiento de las leyes de inmigración y laborales
- Establecer canales para que los empleados puedan comunicar sus inquietudes o denunciar represalias de manera segura y confidencial
- Documentar todos los incidentes relacionados con el ICE y las respuestas del empleador para protegerse frente a riesgos legales